

บทที่ ๗

คติปกครองเกี่ยวกับการลงทุน การเงิน การคลัง และการธนาคาร

๑. การลงทุน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเงิน การคลัง และการธนาคาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๘

คดีปกครองเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และการสหกรณ์

๑. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมการเกษตร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอาหาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การพาณิชย์และอุตสาหกรรมอื่น ๆ

การดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ถือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงมีอำนาจในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและความคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้ตามมาตรา ๑๒ (๑) และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบกับข้อ ๒ (๑๐) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘

เมื่อการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและรักษาความปลอดภัย ประกอบกับข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๔ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำประปา ตลอดจนค่าบริการรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก การที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ออกประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ สนป. ๓/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อเรียกเก็บค่าบริการ



จากผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ และข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฯ จึงสามารถกระทำได้ และไม่ถือเป็นการเรียกเก็บเงินซ้ำซ้อนกับประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนป. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ที่เป็นการเก็บค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยทั่วไปแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ฟ้องว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เพื่อยกระดับความปลอดภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนป. ๓/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรียกเก็บค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปูจากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบและผู้ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาห้าปี นับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป และจะปรับเปลี่ยนขึ้นทุกปี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนป. ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบทราบ พร้อมแจ้งกำหนดเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ในอัตรา ๓๖๕ บาท/ไร่/เดือน และจะปรับเปลี่ยนขึ้นทุกรอบหนึ่งปี ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด และออกประกาศ ที่ สนป. ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษาเรียกเก็บกับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบรวมทั้งผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เป็นการกระทำเกินขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และการติดตั้งกล้องวงจรปิดก็มีใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบอุตสาหกรรมตามมาตรา ๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจยกเอา



การติดตั้งกล่องวงจรปิดมาเป็นเหตุออกประกาศกำหนดอัตราค่าบำรุงตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนป. ๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ จากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบและผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมบางปูได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบได้ชำระค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรมบางปูตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมบางปู ที่ สนป. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ อยู่แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเรียกเก็บค่าบำรุงตามประกาศพิพาทจึงเป็นการเรียกเก็บเงินที่ซ้ำซ้อนกัน การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตและเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเกินสมควร ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ สนป. ๓/๒๕๕๕ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EMC BPO) เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่จะต้องมีการลงทุนพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งกล่องวงจรปิดและอุปกรณ์สารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู สืบเนื่องจากกระทรวงการคลังมีนโยบายให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีในการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยกับอุตสาหกรรม ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน และเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนต่อไป โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางปูในเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบในการรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการควบคุมและตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้บุคลากรทุกคนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการป้องกันหรือควบคุมมลพิษที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินการของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการส่งเสริมการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์และอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการติดตั้ง



กล้องวงจรปิด นั้น เป็นมาตรการสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้รับความเสียหายต่อนิคมอุตสาหกรรมและเป็นการยกระดับในการรักษาความปลอดภัยโดยรวมภายในนิคมอุตสาหกรรม อันถือได้ว่าเป็นการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอุตสาหกรรมให้กับผู้บริหารกิจการในนิคมอุตสาหกรรมด้วยกันทุกคน มิใช่เพื่อประโยชน์บุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของโครงการดังกล่าวแล้ว การดำเนินโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งแม้จะเป็นเพียงนโยบายของกระทรวงการคลัง แต่นโยบายดังกล่าวถือได้ว่าอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามมาตรา ๖ (๒) และ (๖) ประกอบกับมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ที่กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจในการส่งเสริมและควบคุมนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งแม้จะบัญญัติไว้เป็นการทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันแล้ว ยังกำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงด้วย โดยข้อ ๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ กำหนดให้นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่จำเป็นตามความเหมาะสมกับลักษณะและขนาดของนิคมอุตสาหกรรมแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้ ... (๙) ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม (๑๐) ระบบรักษาความปลอดภัย วรรคสอง กำหนดว่า นอกจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็นอีกก็ได้ ... ดังนั้น โครงการดังกล่าวจึงเป็นการจัดตั้งโดยสอดคล้องและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ แล้ว การที่ผู้ว่าการของผู้ถูกฟ้องคดีอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ (๑) และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ประกอบกับข้อ ๒ (๑๐) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง



และควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จึงสามารถทำได้

เมื่อมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ให้อำนาจกับผู้ถูกฟ้องคดีในการกำหนดค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนค่าบริการในนิคมอุตสาหกรรมในอัตราอันสมควร และตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ และข้อ ๒๔ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมีหน้าที่ต้องชำระค่าบริการต่าง ๆ ในนิคมอุตสาหกรรม เช่น ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำประปา ตลอดจนค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้น การที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมบางปูโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น การดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นการดำเนินการตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๙) และ (๑๐) ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ และเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๖ (๒) และ (๖) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ กรณีจึงถือได้ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศที่พิพาทเพื่อเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๓ (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ และข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมฯ จึงสามารถทำได้ หากใช่เป็นการกระทำเกินขอบเขตวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมแต่อย่างใดไม่ นอกจากนี้ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ สนป. ๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บจากค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกโดยทั่วไปเท่านั้น หากได้รวมถึงค่าบำรุงรักษาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามประกาศฉบับพิพาทที่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมด้วยไม่ ซึ่งแม้ว่าประกาศทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว จะอ้างบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจเช่นเดียวกัน แต่บทบัญญัติดังกล่าวก็เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจเป็นกรณีทั่วไปซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงสามารถเรียกเก็บค่าบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้ โดยไม่ถือเป็นการเรียกเก็บซ้ำซ้อนกันแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓๘/๒๕๖๓)



๔. การเกษตร และสหกรณ์

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าในฐานะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ได้ทำสัญญาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัท ท. โดยไม่ได้ดำเนินการให้บริษัท ท. วางหลักประกันไว้แก่สหกรณ์ เป็นเหตุให้สหกรณ์ไม่สามารถบังคับชำระหนี้จากหลักประกันได้เมื่อมีการกระทำผิดสัญญาในเวลาต่อมา การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงเป็นการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน กรณีจึงมีเหตุผลอันสมควรที่นายทะเบียนสหกรณ์จะใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าพ้นจากตำแหน่งได้ ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดจำกัดไว้ว่า หากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ลาออกจากตำแหน่งแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะไม่มีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งตามนัยกฎหมายดังกล่าวได้อีก ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจะได้ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แล้ว นายทะเบียนสหกรณ์ก็มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ได้

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ชุดที่ ๕๓ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ดำเนินการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยต่อมาได้มีการทำสัญญาขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กับบริษัท ท. หลังจากนั้น สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ว่า การดำเนินการจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกไม่เป็นไปตามหนังสือของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ต่อมา ผู้ตรวจการสหกรณ์ได้เข้าตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ พบว่า สหกรณ์



ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาล กับบริษัท ท. กล่าวคือ หลังจากออกสลากเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แล้ว บริษัท ท. ไม่ได้โอนเงินคืนมาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด และแม้บริษัท ท. ได้ทำหนังสือลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ รับสภาพหนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เป็นเงินจำนวน ๒๘๙,๒๒๗,๗๐๔ บาท แต่ปรากฏว่าเช็คจำนวน ๓ ฉบับ ที่ได้ให้ไว้เพื่อค้ำประกันการชำระหนี้ ธนาคารได้ปฏิเสธการจ่ายเงินทั้ง ๓ ฉบับ ผู้ตรวจการสหกรณ์จึงเสนอความเห็นให้นายทะเบียนสหกรณ์ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ นายทะเบียนสหกรณ์จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง และมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ สั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องเพิ่มเติม ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการดำเนินการ โดยให้มีผลในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ ๑ และ ๒ ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการของคณะกรรมการเป็นเหตุให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์และสมาชิก และเป็นความผิดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ ๕๓ ส่วนใหญ่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งจำนวน ๑๑ คน ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งเก้า ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) และต่อมาได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด พ้นจากตำแหน่งข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การดำเนินการของสหกรณ์จะต้องเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยต้องมีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ด้วย ส่วนมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเป็นอำนาจที่จะกระทำได้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับประเภทของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์จึงไม่อาจดำเนินกิจการโดยหาสินค้ามาจำหน่ายและแบ่งกำไรกันได้ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากนายทะเบียนสหกรณ์ได้ทราบถึงการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ดำเนินธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่าย จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ แจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ระบุว่า ธุรกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาล



มาจำหน่ายไม่ใช่กิจกรรมร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ตามมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ หากสหกรณ์เห็นว่าสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าว สหกรณ์ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการสหกรณ์ โดยจะต้องไม่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในลักษณะจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเสียเอง เพื่อให้ไม่เข้าข่ายแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน จึงแจ้งให้สหกรณ์จังหวัดตรวจสอบ หากพบว่าสหกรณ์ในความรับผิดชอบดำเนินธุรกิจลักษณะดังกล่าว ให้ใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้อง รวมทั้งให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นไปตามแนวทางของนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งให้แจ้งผลการแก้ไขให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ทราบ อันเป็นการสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้ว และเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าในฐานะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ทำสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กับบริษัท ท. ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าไม่ดำเนินการให้บริษัท ท. วางหลักประกันไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เป็นเหตุให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ไม่สามารถบังคับชำระหนี้จากหลักประกันได้ เมื่อมีการกระทำผิดสัญญาในเวลาต่อมา และแม้ว่าภายหลังผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจะได้ให้บริษัท ท. ทำหนังสือรับสภาพหนี้ โดยมีเช็คจำนวน ๓ ฉบับ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด เพื่อเป็นการค้ำประกันการชำระหนี้ก็ตาม แต่ก็เป็นการดำเนินการภายหลังจากการทำสัญญาเป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี หลังจากที่บริษัท ท. กระทำผิดสัญญาซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แล้ว ประกอบกับเช็คทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน กรณีจึงถือได้ว่าคณะกรรมการยังมิได้ดำเนินการจัดให้มีหลักประกันที่เป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของสมาชิก ทั้งที่เมื่อพิจารณาเงินของสลากกินแบ่งรัฐบาลบางส่วนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด มอบให้แก่บริษัท ท. พบว่า เป็นจำนวนเงินสูงถึง ๓๙๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจึงเป็นการกระทำการหรือดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก หรือสหกรณ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรือกิจการหรือฐานะการเงิน กรณีจึงมีเหตุผลอันสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากนายทะเบียนสหกรณ์ จะใช้อำนาจตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวได้ ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติ



ของกฎหมายได้จำกัดไว้ว่า หากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ลาออกจากตำแหน่งแล้ว นายทะเบียนสหกรณ์จะไม่มีอำนาจสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมีคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งตามนัยกฎหมายดังกล่าวได้อีก ดังนั้น แม้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าจะได้ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมการแล้วก็ตาม แต่เมื่อในขณะที่ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าได้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนจนทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์จึงย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการที่จะสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือให้กรรมการซึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีนั้นพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามมาตรา ๒๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๔/๒๕๖๔)

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจสอบพบว่าการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ค. มีความบกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่เนื่องจากสหกรณ์ยังมีผลดำเนินการเป็นกำไรตลอดทุกปี การกระทำเหล่านั้นจึงยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ ทำให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายไม่ได้ใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และเมื่อสหกรณ์ดำเนินงานโดยมีข้อบกพร่องหลายประการ ผู้สอบบัญชีก็ได้เสนอรายงานโดยมีข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกครั้ง และนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายก็ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวมาโดยตลอด จนกระทั่งมีการออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชั่วคราวขึ้นเพื่อบริหารงานแทน กรณีจึงเห็นได้ว่า นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายได้ทำหน้าที่ตามสมควรในฐานะผู้กำกับดูแลสหกรณ์แล้ว แม้การทำหน้าที่ดังกล่าวอาจมีการดำเนินการโดยล่าช้าอยู่บ้าง แต่กรณียังไม่อาจถือได้ว่า นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายงดการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการกำกับดูแลกิจการของสหกรณ์



เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ และร่วมลงมติในการประชุมทุกครั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีโอกาสได้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และผลการดำเนินงานในรอบปีของสหกรณ์ว่ามีรายการทรัพย์สินและหนี้สินจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีโอกาสสอบถามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานดังกล่าว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการที่ไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้นและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จึงเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วยความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิด กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายจึงไม่ต้องรับผิดชอบจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้นและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นสมาชิกสหกรณ์ ค. ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้น ๖๓๙,๙๙๐ บาท และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ๒๐,๒๓๖.๕๗ บาท รวมเป็นเงิน ๖๕๙,๒๒๖.๕๗ บาท ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้น ๔๒๕,๐๖๐ บาท และในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ๔๑,๘๘๓.๙๘ บาท รวมเป็นเงิน ๔๖๖,๙๔๓.๙๘ บาท ต่อมานายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่ง ที่ ๗๐๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ เนื่องจากสหกรณ์มีข้อบกพร่องทางการเงินและมีเจตนาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ ในวันเดียวกันได้มีคำสั่ง ที่ ๗๐๗/๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้งและให้จัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับ แต่สหกรณ์ได้งดพิจารณาการลาออกจากสมาชิกและชะลอการให้ความช่วยเหลือสมาชิกทำให้สมาชิกไม่อาจลาออกเพื่อถอนคืนทุนเรือนหุ้น และไม่อาจเบิกถอนเงินฝาก เงินปันผลหรือดอกเบี้ยของเงินใด ๆ ได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าความเสียหายของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเกิดจากการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ละเลยต่อหน้าที่ในการกำกับดูแลสหกรณ์ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้รู้ว่าสหกรณ์กระทำการโดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับของสหกรณ์และกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์รวม ๗ ข้อ ตั้งแต่



ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ดำเนินการใด ๆ จนเป็นเหตุให้นายทะเบียนสหกรณ์ ออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การจัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดได้โดยอิสระตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจการดังกล่าวนี้ ต้องเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายทะเบียนสหกรณ์และผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายด้วย โดยสหกรณ์มีฐานะเป็นเอกชน มีความสัมพันธ์กับสมาชิกในแง่การบริหารกิจการตามคำนิยาม มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เลือกตั้งมาจากสมาชิกเป็นผู้ดำเนินการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นการมอบหมายให้ด้วยความไว้วางใจว่าคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะดำเนินการของสหกรณ์ไปได้ด้วยดี ไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องความไม่สุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิกสหกรณ์ นอกจากนี้ในการบริหารกิจการของสหกรณ์จะมีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทำรายงานเสนอที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ และมีผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้แต่งตั้งทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งหากผู้สอบบัญชีตรวจพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข ผู้สอบบัญชีก็จะแจ้งเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิที่จะตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ทางบุคคลไม่ว่าในเวลาใดหรือในเวลาที่มีการประชุมใหญ่สหกรณ์ ส่วนนายทะเบียนสหกรณ์มีหน้าที่เพียงกำกับดูแลให้สหกรณ์ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย มิใช่เป็นผู้บริหารสหกรณ์

เมื่อพิจารณารายงานผลการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ค. ตามที่ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ พบว่า การดำเนินงานของสหกรณ์ ค. มีข้อบกพร่องหลายประการ เช่น การขยายพื้นที่ดำเนินงานออกไปนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ โดยที่นายทะเบียนสหกรณ์ยังไม่รับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบซึ่งไม่มีคุณสมบัติจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ซึ่งกรณีนี้นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่ง ที่ ๗๘๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้เพิกถอนการรับจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์กรณีนี้ที่กำหนด



คุณสมบัติสมาชิกสมทบเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคล และให้สมาชิกสมทบบดงกล่าวพ้นจากการเป็นสมาชิกสมทบนับแต่วันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้กำหนดไว้ในคำสั่งด้วยว่า ให้สหกรณ์ดำเนินการเพื่อขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับที่ถูกเพิกถอนโดยเร็ว แต่สหกรณ์เพิกเฉย ทั้งที่ผู้สอบบัญชีได้มีข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขไว้ในรายงาน กรณีที่สหกรณ์ดำเนินงานเรื่องใดมีความบกพร่องก็ให้แก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกครั้ง แต่สหกรณ์ยังไม่แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อให้เป็นไปตามรายงานผลการสอบบัญชี จึงถือได้ว่าการดำเนินงานของสหกรณ์ ค. ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และข้อบังคับของสหกรณ์โดยชัดแจ้งแล้ว ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบพบว่าการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ค. มีความบกพร่องไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่เนื่องจากการกระทำเหล่านั้นยังไม่ปรากฏชัดเจนว่าก่อให้เกิดผลเสียหายแก่สหกรณ์ ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวสหกรณ์ยังมีผลดำเนินการเป็นกำไรตลอดทุกปี ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ และเมื่อสหกรณ์ดำเนินงานโดยมีข้อบกพร่องหลายประการ ผู้สอบบัญชีก็ได้เสนอรายงานโดยมีข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ทุกครั้ง และนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่องและติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวมาโดยตลอด กรณีจึงเห็นได้ว่า นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายได้ทำหน้าที่ตามสมควรในฐานะผู้กำกับดูแลสหกรณ์แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี หรือการแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์ การออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของสหกรณ์ หรือการออกคำสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชั่วคราวขึ้นบริหารงานแทน แม้การดำเนินการของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในกิจการของสหกรณ์ ค. อาจมีการดำเนินการโดยล่าช้าอยู่บ้าง แต่กรณียังไม่อาจถือได้ว่า นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายงดการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในการกำกับดูแลกิจการของสหกรณ์ ด้วยเหตุนี้ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเสียหายเนื่องจากไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้นและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ แต่การชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุละเมิดจะต้องพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือไม่ กล่าวคือ ต้องพิจารณาว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นผลจากการกระทำนั้นหรือไม่ด้วย เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีอำนาจหน้าที่



เพียงกำกับดูแลสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ เท่านั้น และไม่อาจถือได้ว่านายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร และโดยที่นายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง มิใช่ผู้รับฝากเงินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่เป็นหน้าที่ของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ซึ่งเป็นผู้รับฝากเงินจากสมาชิกจึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้ครบจำนวนตามที่ตนรับฝากไว้ตามสัญญาฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับการดำเนินการของสหกรณ์ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกให้ทำหน้าที่ดูแลการบริหารของสหกรณ์ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ และได้ร่วมลงมติในการประชุมทุกครั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมมีโอกาสได้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และผลการดำเนินงานในรอบปีของสหกรณ์ว่ามีรายการทรัพย์สินและหนี้สินจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีโอกาสสอบถามคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมา และมีสิทธิแสดงความเห็นต่อผลการดำเนินงานดังกล่าว ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจากการที่ไม่สามารถลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์และไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้นและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จึงเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้มีส่วนทำให้เกิดความเสียหายขึ้นด้วย ดังนั้น ความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสอง

นอกจากนี้ ในขณะที่ฟ้องคดี สถานะของสหกรณ์ ค. อยู่ระหว่างปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายล้มละลาย และหากปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จตามแผนดังกล่าวทำให้สหกรณ์กลับมาดำเนินกิจการได้ตามปกติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองย่อมใช้สิทธิในการเบิกถอนเงินดังกล่าวได้ แต่หากสหกรณ์ ค. ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการไม่สำเร็จและตกเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็สามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ในเงินจำนวนดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีสิทธิที่จะไปว่ากล่าวกับสหกรณ์ ค. ได้ต่อไป ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของนายทะเบียนสหกรณ์หรือผู้ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายจึงไม่ต้องรับผิดชอบจากการที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากในบัญชีเงินฝากสะสมหุ้นและบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๑๖๙/๒๕๖๔ ที่ อ.๕๕๐/๒๕๖๔ ที่ อผ.๑๙๙/๒๕๖๔ และที่ อผ.๒๒๒/๒๕๖๔ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



บทที่ ๙

คดีปกครองเกี่ยวกับการสาธารณสุขโรค

๑. การจัดให้มีสิ่งสาธารณสุขโรค

๑.๑ การกำหนดจุดก่อสร้างสะพาน

การที่กรมทางหลวงชนบทก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบนถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งแปดด้านทิศเหนือและแปดด้านทิศใต้ของถนน แม้จะเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว เป็นอย่างมาก แต่การกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามอยู่ใกล้กับสะพานรถยนต์ ข้ามคลองควายซึ่งอยู่ติดกับที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกจากที่ดินทั้งสองแปลงพอสมควร ซึ่งหากกรมทางหลวงชนบทขยับจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามออกไปเพื่อให้มีระยะห่างจากสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายมากกว่านี้ ย่อมจะทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและความปลอดภัยไม่ต่างจากจุดที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดไว้เดิม อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีด้วย การกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามของกรมทางหลวงชนบทในบริเวณพิพาทจึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยไม่สมเหตุสมผล แต่การใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผลดังกล่าวยังมิได้ร้ายแรง ถึงขนาดที่จะเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและทำให้การก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมาย ซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยซึ่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในชุมชนจะได้รับอันเป็นประโยชน์สาธารณะจากการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามกับผลกระทบของผู้ฟ้องคดีต่อการใช้ที่ดินแล้ว การก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามมีส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวมอันเป็นประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลกระทบในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจจะมียุ้งบ้าง นอกจากนั้น กรมทางหลวงชนบท ยังได้ปรับปรุงแบบทางขึ้นลงสะพานลอยคนข้ามด้านทิศใต้เพื่อไม่ให้กีดขวางหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินกว่าที่ควรจะเป็น จึงเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย



ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุด อันถือได้ว่าเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนแล้ว ดังนั้น การที่กรมทางหลวงชนบทกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบนถนนกัลปพฤกษ์ บริเวณด้านหน้าที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแค (หลักสอง) อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ๖๔ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวได้ถูกเวนคืน ตัดเป็นถนนสายตากสิน-เพชรเกษม ปัจจุบันใช้ชื่อว่าถนนกัลปพฤกษ์ ทำให้ที่ดินดังกล่าว ถูกแบ่งเป็น ๒ แปลง เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีพบว่า กรมทางหลวงชนบท (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนกัลปพฤกษ์บริเวณที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทั้งสองแปลง โดยได้ก่อสร้างเสาคอนกรีตจำนวน ๑ ต้น เพื่รองรับสะพานและทางขึ้นลงบริเวณ หน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงด้านทิศใต้ ทำให้สะพานและทางขึ้นลงปิดบังหน้าที่ดินแปลงดังกล่าว ทั้งหมด และก่อสร้างเสาคอนกรีตจำนวน ๑ ต้น เพื่รองรับสะพานและทางขึ้นลงบริเวณหน้าที่ดิน ของผู้ฟ้องคดีแปลงด้านทิศเหนือ โดยก่อสร้างห่างจากหน้าที่ดินประมาณ ๕ เมตร มีบันไดขึ้นลง ปิดบังหน้าทางเข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการปิดกั้นทางเข้าออกที่ดินทั้ง ๒ แปลง ของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนไม่มีทางให้รถยนต์เข้าออกสู่ถนนกัลปพฤกษ์ได้ และไม่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้ง ๒ แปลง ได้เหมือนเดิม ทำให้ที่ดินเสื่อมค่าและราคาที่ดินลดลง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิที่มีแต่ จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามถนนกัลปพฤกษ์บริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้กำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้าม บนถนนกัลปพฤกษ์ จำนวน ๒ แห่ง คือ บริเวณกิโลเมตรที่ ๓+๖๐๐ ด้านขวาทาง และบริเวณ กิโลเมตรที่ ๒+๓๕๐ ด้านซ้ายทาง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) ขนาดใหญ่ ซึ่งจะทำให้มีปริมาณการจราจรเข้าออกบนถนนดังกล่าวจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งความปลอดภัยในการใช้งานบนถนน กัลปพฤกษ์ อันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดี ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง ชนบท กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้าง สะพานลอยคนข้ามในบริเวณพิพาทและก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบนถนนกัลปพฤกษ์จึงเป็น



การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า เสาคอนกรีตรองรับสะพานและทางขึ้นลงสะพานลอยคนข้ามด้านทิศเหนือไม่มีส่วนใดของสะพานลอยคนข้ามที่ปิดบังหน้าที่ดินแปลงด้านทิศเหนือของผู้ฟ้องคดี สำหรับทางขึ้นลงบันไดของสะพานลอยคนข้ามบริเวณหน้าที่ดินแปลงด้านทิศใต้ของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างด้วยการปรับแนวทางขึ้นลงบันได โดยให้บันไดทางขึ้นลงช่วงจากด้านบนตัวสะพานถึงชานพักยื่นเข้าไปด้านที่ติดของผู้ฟ้องคดีเป็นระยะ ๔.๓๐ เมตร โดยอยู่ในระดับสูงจากพื้นดินมากกว่า ๔ เมตร และทอดตัวกลับไปยังที่ดินแปลงอื่นที่ติดกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนถึงระดับดินแล้ว แม้จะยังมีส่วนที่บังหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีบ้างเป็นระยะทางยาว ๑.๕๐ เมตร แต่ที่ดินดังกล่าวมีหน้ากว้างเป็นระยะทางยาวทั้งหมด ๓๔.๓๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงยังมีหน้าที่ดินที่เหลืออยู่ติดถนนกัลปพฤกษ์พอสมควรและเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ได้อีกเป็นระยะทางยาว ๓๒.๘๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงยังคงสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงของตนได้ตามปกติ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามในบริเวณพิพาทแล้ว เห็นได้ว่า แม้การก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามจะเป็นประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมากก็ตาม แต่การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามอยู่ใกล้กับสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายซึ่งอยู่ติดกับที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับผลกระทบจากการไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าออกจากที่ดินทั้งสองแปลงพอสมควร โดยผู้ฟ้องคดีอาจไม่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากที่ดินแปลงด้านทิศเหนือมากนักเมื่อเทียบกับที่ดินแปลงด้านทิศใต้ เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดีจะเข้าออกจากที่ดินแปลงด้านทิศใต้เพื่อไปทางถนนกาญจนาภิเษก ย่อมได้รับผลกระทบที่เกิดจากการถูกบดบังทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนน อันเกิดจากการที่มีทางขึ้นลงบันไดของสะพานลอยคนข้ามกีดขวางด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ ทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างยากลำบาก อีกทั้งด้านซ้ายมือของที่ดินแปลงด้านทิศใต้ของผู้ฟ้องคดีเป็นสะพานรถยนต์ข้ามคลองควาย เมื่อผู้ฟ้องคดีจะเข้าออกจากที่ดินด้านนี้ ซึ่งมีทั้งทางขึ้นลงบันไดของสะพานลอยคนข้ามอยู่ฝั่งขวามือของที่ดินและมีทั้งสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายอยู่ฝั่งซ้ายมือของที่ดินในระยะไม่ห่างกันมากนัก อันเป็นการบดบังทัศนวิสัยในการใช้ทางของผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องใช้ความระมัดระวังในการเข้าออกจากที่ดินแปลงด้านทิศใต้มากกว่าปกติ จึงเห็นว่าหากผู้ถูกฟ้องคดีขยับจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามออกไปเพื่อให้มีระยะห่างจากสะพานรถยนต์ข้ามคลองควายมากกว่านี้ ย่อมจะทำให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและความปลอดภัยไม่ต่างจากจุดที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดไว้เดิม อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีด้วยการกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามของผู้ถูกฟ้องคดีในบริเวณพิพาทจึงถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผล แต่การใช้ดุลพินิจโดยไม่สมเหตุสมผลของผู้ถูกฟ้องคดีในการกำหนด



จุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามดังกล่าวยังไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดที่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และทำให้การก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อีกทั้ง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโดยชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนผู้สัญจรไปมาในชุมชนจะได้รับอันเป็นประโยชน์สาธารณะจากการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามกับผลกระทบของผู้ฟ้องคดีต่อการใช้ที่ดินแล้ว เห็นได้ว่า การก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามย่อมมีสัดส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวมอันเป็นประโยชน์สาธารณะมากกว่าผลกระทบในการใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีซึ่งอาจจะมียุบ้าง อันถือได้ว่าเป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนแล้ว นอกจากนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับปรุงแบบทางขึ้นลงสะพานลอยคนข้ามด้านทิศใต้เพื่อไม่ให้กีดขวางหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจนทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเกินกว่าที่ควรจะเป็น จึงเป็นการเลือกใช้มาตรการที่จำเป็นและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากที่สุด และเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อผู้ฟ้องคดีน้อยที่สุด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดจุดก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบนถนนกัลปพฤกษ์บริเวณด้านหน้าที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ.๒๗๐/๒๕๖๔)

๑.๒ การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๓ การกำหนดจุดจอดรถโดยสารประจำทาง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๔ การกำหนดจุดปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้า

การที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ และนิคมอุตสาหกรรมฉลุง โดยดำเนินการปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าอยู่ในแนวเขตที่ดินของกรมทางหลวงในช่วงเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะซื้อที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการก่อสร้างดังกล่าวมาจากเจ้าของเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมรับทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวมาก่อนแล้ว ดังนั้น การดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดิน



ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ แม้เสาไฟฟ้าและสายยึดโยงซึ่งตั้งอยู่หน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะเป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เต็มที่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ และนิคมอุตสาหกรรมฉลุงจะได้รับจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า กับความเดือดร้อนและความไม่สะดวกจากการใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า การปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีส่วนที่ก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าความเดือดร้อนและความไม่สะดวกที่เกิดกับผู้ฟ้องคดี และมีได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจนเกินสมควร กรณีจึงไม่อาจถือว่ามีความรับผิดชอบอื่นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑๕ กิโลโวลต์ (KV) ตามโครงการพัฒนาสถานีไฟฟ้าและสายส่งระยะที่ ๓ (คพส. ๓) แล้วเสร็จเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ และได้มีการปักเสาพาดสายตลอดแนวเขตที่ดินของกรมทางหลวงที่อนุญาตนำชี้แนวให้ปักเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ และนิคมอุตสาหกรรมฉลุง และได้มีการปักเสาไฟฟ้าความสูง ๒๒ เมตร รวมทั้งติดตั้งสายยึดโยงในเขตที่ดินของกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่หน้าที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมาจากเจ้าของเดิมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้ให้บุตรใช้ที่ดินดังกล่าวประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์และขายรถจักรยานยนต์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าและพาดสายไฟฟ้าบริเวณด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี เป็นการกีดขวางการเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าออกที่ดินของผู้ฟ้องคดี ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เต็มพื้นที่ และการเคลื่อนย้ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าออกที่ดินอาจเกิดอุบัติเหตุทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายเสาไฟฟ้าออกจากบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายเสาไฟฟ้าและรื้อถอนสายยึดโยงออกต้องชำระค่าใช้จ่ายเองประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีย้ายเสาไฟฟ้าออกจากหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ถูกฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะย้ายเสาไฟฟ้าเสร็จสิ้น และหากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ย้ายเสาไฟฟ้าออกจากหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าระดับแรงดัน ๑๑.๕ กิโลโวลต์ (KV) ตามโครงการพัฒนาศถานีไฟฟ้าและสายส่งระยะที่ ๓ (คพส. ๓) แล้วเสร็จเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวมาจากเจ้าของเดิมในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดียอมรับทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวมาก่อนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าอยู่ในแนวเขตที่ดินของกรมทางหลวงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ดี แม้การปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีจะเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่หากการปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้างดงกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีหรือทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจนเกินสมควร ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีหน้าที่ต้องแก้ไขหรือเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำให้การประกอบเอกสารท้ายคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแล้วปรากฏว่า แม้เสาไฟฟ้าและสายยึดโยงจะตั้งอยู่ด้านหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดี และหน้าร้านขายรถจักรยานยนต์ของบุตรของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อเสาไฟฟ้าและสายยึดโยงตั้งอยู่ในที่ดินของกรมทางหลวง และผู้ฟ้องคดียังใช้พื้นที่ด้านหน้าที่ดินและหน้าร้านดังกล่าวได้ ดังนั้น แม้เสาไฟฟ้าและสายยึดโยงดังกล่าวจะเป็นผลทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่ อำเภอรัตภูมิ และนิคมอุตสาหกรรมฉลุง จะได้รับจากการจ่ายกระแสไฟฟ้า กับความเดือดร้อนและความไม่สะดวกจากการจะใช้ประโยชน์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี จะเห็นได้ว่า การปักเสาไฟฟ้าและติดตั้งสายยึดโยงเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีสัดส่วนที่เกิดประโยชน์สาธารณะมากกว่าความเดือดร้อนและความไม่สะดวกที่เกิดกับผู้ฟ้องคดี และมีได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนจนเกินสมควร กรณีจึงไม่อาจถือว่ามีความรับผิดชอบอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๗/๒๕๖๓)

๒. การบำรุงรักษาและดูแลสิ่งสาธารณูปโภค

๒.๑ การบำรุงรักษาและดูแลเส้นทางให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

